

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado: Licitações Públicas — Lei nº 14.133/2021 (Parte 2)

1. Contratação Direta

A contratação direta abrange as situações em que a administração pública celebra contratos sem a realização de um procedimento licitatório tradicional. Contudo, a ausência de licitação não significa ausência de procedimento: o processo de contratação direta deve ser formalmente instruído com documentos como o termo de referência/projeto básico, estimativa de despesa, parecer jurídico, demonstração de disponibilidade orçamentária, comprovação de habilitação do contratado, razão da escolha do fornecedor, justificativa do preço e autorização da autoridade competente.

Em caso de contratação direta indevida mediante dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável respondem solidariamente pelos danos causados ao erário.

1.1. Inexigibilidade de Licitação (Art. 74)

- **Conceito Fundamental:** Ocorre quando há **inviabilidade de competição**. O rol legal previsto no artigo 74 é **meramente exemplificativo** (enunciado pelo termo "em especial").
- **Hipóteses Principais:**
 1. **Fornecedor Exclusivo:** Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo (comprovação via atestado/contrato, vedada a preferência por marca).
 2. **Artista Consagrado:** Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo (representação permanente/contínua), desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
 3. **Serviços Técnicos Especializados:** Serviços de natureza predominantemente intelectual prestados por profissionais ou empresas de notória especialização (ex.: estudos, projetos, pareceres, perícias, treinamentos). **É vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.**
 4. **Credenciamento:** Contratação realizada por meio do procedimento auxiliar de credenciamento.
 5. **Imóvel Singular:** Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha específica.

1.2. Dispensa de Licitação

A dispensa subdivide-se em **licitação dispensável** e **licitação dispensada**:

- **Licitação Dispensável (Art. 75):** A competição é tecnicamente possível, mas a lei autoriza o administrador a avaliar discricionariamente a conveniência de licitar ou contratar diretamente. O rol do art. 75 é **taxativo**.
 - **Em razão do valor (limites da Lei nº 14.133/2021):**
 - Inferiores a **R\$ 100.000,00** para obras, serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores.
 - Inferiores a **R\$ 50.000,00** para outros serviços e compras.
 - *Procedimento:* As dispensas por baixo valor devem ser preferencialmente precedidas de divulgação em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis para obtenção de propostas adicionais.
 - **Emergência ou Calamidade Pública (Art. 75, VIII):** Urgência de atendimento para evitar prejuízo a serviços públicos ou à segurança de pessoas e bens. O contrato é restrito às parcelas concluídas no **prazo máximo de 1 ano** da ocorrência, sendo **vedadas a prorrogação e a recontratação da mesma empresa** com base nesse fundamento.
 - **Licitação Deserta ou Fracassada:** Ausência de interessados ou propostas válidas em licitação anterior realizada há menos de 1 ano, mantidas as condições do edital.
 - **Situações de Gravidade Institucional:** Casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem.
 - **Outras hipóteses:** Aquisição de gêneros perecíveis durante o certame licitatório, produtos para pesquisa e desenvolvimento, medicamentos para doenças raras e celebração de contratos de programa.
 - **Licitação Dispensada (Art. 76):** Ato vinculado no qual a lei proíbe a realização de licitação. O rol é **taxativo** e diz respeito **exclusivamente à alienação de bens públicos**.
-

2. Alienação de Bens Públicos (Arts. 76 e 77)

A alienação consiste na transferência de propriedade de bens a terceiros (por venda, doação, permuta, etc.).

- **Requisitos Gerais:** Depende da demonstração de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação na modalidade **leilão**, adotando-se o critério de **maior lance**.
- **Bens Imóveis:** Exigem **autorização legislativa** como regra geral.
 - **Exceção à autorização legislativa:** Imóveis cuja aquisição tenha sido derivada de **procedimento judicial** ou de **dação em pagamento** dispensam autorização legislativa, exigindo apenas avaliação prévia e leilão.
- **Casos de Licitação Dispensada para Imóveis (Art. 76, I):** Dação em pagamento feita pela administração, venda/doação a outros órgãos públicos, e programas de regularização fundiária de interesse social (área de até 250 m²).

- **Casos de Licitação Dispensada para Móveis (Art. 76, II):** Doação para fins e uso de interesse social, permuta exclusivamente entre órgãos/entidades públicas e venda de ações em bolsa.
 - **Direito de Preferência:** Na alienação de bens imóveis, é concedido direito de preferência ao licitante que comprove a ocupação do imóvel objeto do certame, submetendo-se a todas as regras do edital.
-

3. Fases do Processo Licitatório (Art. 17)

O rito procedimental comum do processo de licitação obedece à seguinte sequência legal:

1. **Fase Preparatória:** Planejamento interno da contratação. Envolve a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência/Projeto Básico/Executivo, orçamento estimado, análise de riscos e minutas do edital e contrato. **É vedada a aquisição de bens de consumo de luxo** (qualidade comum definida em regulamento pelos Poderes). A escolha da modalidade licitatória é definida pela **natureza do objeto**, sendo o valor estimado irrelevante para essa definição.
 2. **Divulgação do Edital de Licitação:** Publicidade do certame. O inteiro teor deve ser obrigatoriamente publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), além do extrato no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.
 3. **Apresentação de Propostas e Lances:** Prazos mínimos contados da publicação do edital:
 - *Aquisição de bens:* **8 dias úteis** (menor preço/maior desconto) ou **15 dias úteis** (demais critérios).
 - *Serviços e obras comuns:* **10 dias úteis** (menor preço/maior desconto).
 4. **Fase de Julgamento:** Apreciação e classificação das propostas. São desclassificadas propostas com vícios insanáveis, desconformidade técnica ou preços inexequíveis/acima do orçamento. Critérios de desempate seguem a ordem: disputa final, avaliação de desempenho contratual prévio, ações de equidade de gênero e programa de integridade.
 5. **Fase de Habilitação:** Verificação das condições fiscais, qualificações e capacidade técnica do licitante vencedor.
 6. **Fase Recursal:** Análise dos recursos interpostos contra as decisões do certame.
 7. **Fase de Homologação:** Controle final praticado pela autoridade superior.
- **Regra x Inversão de Fases:** Na Lei nº 14.133/2021, a regra é o **julgamento anteceder a habilitação**. Mediante ato motivado e justificativa de benefícios, a habilitação poderá ocorrer antes da apresentação das propostas e do julgamento (**inversão de fases**).

3.1. Parecer Jurídico e Decisões da Autoridade Superior

- **Parecer Jurídico:** O órgão de assessoramento jurídico realiza o controle prévio de legalidade ao final da fase preparatória, aplicando-se também a contratações diretas, aditivos e atas de registro de preços. Pode ser dispensado em casos de baixo valor, baixa complexidade ou minutas padronizadas por ato da autoridade jurídica máxima.

- **Atos da Autoridade Superior (Art. 71):**
 - *Saneamento*: Determinar o retorno dos autos para correção de falhas sanáveis.
 - *Revogação*: Desfazimento por razões de conveniência e oportunidade decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
 - *Anulação*: Declaração de nulidade de ofício ou por provocação em razão de ilegalidade insanável.
 - *Adjudicação e Homologação*: Atribuição do objeto ao vencedor e validação final do certame.
-

4. Procedimentos / Instrumentos Auxiliares (Arts. 78 a 88)

Não constituem modalidades nem fases de licitação, mas sim mecanismos de apoio ao processo de contratação:

1. **Credenciamento**: Processo administrativo não competitivo de chamamento público para credenciar todos os interessados em prestar serviços ou fornecer bens. É hipótese de **inexigibilidade** e abrange quatro formas: contratação paralela e não excludente; seleção a critério de terceiros; mercados fluidos; e comércio eletrônico no Sistema de Compras Expressas (SICX).
 2. **Pré-Qualificação**: Procedimento seletivo prévio, convocado por edital, para analisar as condições de habilitação (total ou parcial) dos interessados ou do objeto. Tem validade máxima de **1 ano** e pode resultar em licitação restrita aos pré-qualificados.
 3. **Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)**: Chamamento público para solicitar à iniciativa privada estudos, levantamentos e projetos de soluções inovadoras. **Não gera direito de preferência, obrigação de licitar ou ressarcimento pelo poder público** (os estudos aprovados são remunerados pelo vencedor da futura licitação). Pode ser restrito a *startups*.
 4. **Sistema de Registro de Preços (SRP)**: Conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras, realizado por contratação direta ou licitação nas modalidades **pregão** ou **concorrência**. A ata é gerenciada pelo órgão gerenciador e aproveitada por órgãos participantes e não participantes ("carona"). A adesão por "carona" exige justificativa, compatibilidade de preços e autorização, sendo limitada a **50% do quantitativo do órgão gerenciador**.
 5. **Registro Cadastral**: Cadastro unificado de fornecedores mantido no PNCP. É utilizado para pré-habilitação e para atesto do histórico de desempenho no cumprimento de obrigações contratuais.
-

5. Disposições Setoriais e Jurisprudência Relevante

- **Locação de Imóveis**: A regra é a realização de licitação. Quando a localização e as características das instalações tornarem a escolha indispensável, cabe **inexigibilidade**. O processo exige avaliação do bem, estado de conservação, custos de adaptação e prazo de amortização dos investimentos.

- **Licitações Internacionais:** Devem observar as diretrizes da política monetária e de comércio exterior. É permitida a cotação em moeda estrangeira (paga em moeda nacional) e são vedadas barreiras injustificadas ao licitante estrangeiro, admitindo-se a previsão de margem de preferência para produtos/serviços nacionais.
 - **Jurisprudência do STF (ADI 6890):** O Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da vedação à recontração da mesma empresa em dispensas emergenciais pelo mesmo evento calamitoso. Ultrapassado o prazo de 1 ano, a vedação impede nova dispensa pelo mesmo fato, mas não obsta a participação da empresa em licitação substitutiva nem a contratação direta fundada em nova emergência autônoma.
-

🎯 Gostaria que eu elaborasse um conjunto de questões comentadas ou um mapa mental focado nos tópicos de maior incidência desta aula em concursos públicos?